

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

의안 번호	12396
----------	-------

제안연월일 : 2025. 8.

제안자 : 정무위원장

1. 대안의 제안경위

가. 심사경과

법률안 명	의안번호	제안자	제안일	심사경과	
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안	2201978	정부	2024. 7. 19.	상정	제418회 국회(정기회) 제1차 정무위원회(2024. 9. 25.)
				소위 심사	제427회 국회(임시회) 제1차 법안심사소위(2025. 7. 21.)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안	2202885	이헌승의원 등 14인	2024. 8. 16.	소위원회 직접회부(2024. 11. 12.)	
				소위 심사	제427회 국회(임시회) 제1차 법안심사소위(2025. 7. 21.)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안	2211522	김승원의원 등 12인	2025. 7. 17.	소위원회 직접회부(2025. 7. 18.)	
				소위 심사	제427회 국회(임시회) 제1차 법안심사소위(2025. 7. 21.)

나. 제427회 국회(임시회) 제1차 법안심사제1소위원회(2025. 7. 21.)

는 위 3건 법률안을 각각 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 각 법률안의 내용을 통합·조정하여 위원회 대안을 제안하기로 함.

다. 제427회 국회(임시회) 제2차 정무위원회(2025. 7. 30.)는 법안심사제1소위원회에서 심사 보고한 대로 3건의 법률안에 대해서는 각 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 법안심사제1소위원회가

마련한 대안을 위원회안으로 제안하기로 의결함.

2. 대안의 제안이유

2021년 이후 고금리 등 영향으로 벤처펀드 결성 규모가 매년 감소하는 등 벤처·혁신기업의 자금조달 여건이 악화되고 있어 장래 우리 경제의 성장동력을 저해할 수 있다는 우려 또한 제기되고 있음. 이에 성장 가능성이 높은 벤처·혁신기업에 집중 투자하는 공모펀드인 기업성장집합투자기구(Business Development Company)를 도입함으로써 모험자본의 장기적·안정적 공급을 촉진하고, 벤처투자 생태계를 활성화하는 등 벤처·혁신기업의 성장기반 구축을 지원할 필요가 있음.

이를 위해 기업성장집합투자기구를 설정·설립할 수 있도록 법률적 근거를 마련하고, 벤처·혁신기업에 투자하는 특성을 감안한 별도의 설립요건·운용규제와 일반투자자 보호를 위한 장치 등을 규율하려는 것임.

3. 대안의 주요내용

가. 기업성장집합투자기구의 설정·설립 근거(안 제9조제30항·제31항, 제229조제6호 신설)

집합투자기구의 자산총액 중 100분의 50 이상의 일정 비율에 해당하는 금액을 초과하는 집합투자재산을 성장 가능성이 높은 벤처기

업 등 주투자대상기업에 투자하는 집합투자기구를 기업성장집합투자기구로 설정·설립할 수 있도록 함.

나. 기업성장집합투자기구의 설정·설립 요건 등(안 제229조의2 신설)

기업성장집합투자기구는 존속기간이 최소 5년 이상인 환매금지형집합투자기구로 하되 모집가액을 5백억원 이하 대통령령으로 정하는 금액 이상으로 하도록 하고, 집합투자재산에 대한 분기별 공정가액 평가의무 등을 규정함.

다. 기업성장집합투자업자의 인가 요건(안 제12조제2항제6호)

기업성장집합투자업을 인가받으려는 자는 금융투자업의 인가 요건을 갖추도록 하되, 대주주 등이 갖추어야 할 요건에 대해서는 금융투자업자의 변경인가 시 적용되는 완화된 요건을 적용하도록 하여 벤처투자에 전문성이 있는 자가 기업성장집합투자업에 원활하게 진입할 수 있도록 함.

라. 기업성장집합투자업자의 자산운용 제한(안 제81조제1항, 안 제81조제5항·제6항 신설)

기업성장집합투자업자가 주투자대상기업에 투자하는 경우에는 통상적인 자산운용 제한 규정의 적용을 배제하되, 주투자대상기업에 대한 평가를 거치도록 하고 법정 투자비율을 준수하도록 하는 등 기업성장집합투자업자의 자산운용 제한에 관한 사항을 별도로 규정함.

마. 기업성장집합투자업자의 금전대여(안 제83조제4항제2호 신설)

집합투자업자가 집합투자재산을 운용할 때에는 원칙적으로 금전을

대여하지 못하도록 하고 있으나, 벤처기업 등에 대한 원활한 자금공급을 위하여 기업성장집합투자업자의 경우 금전대여를 허용할 필요가 있으므로 기업성장집합투자기구가 벤처기업 등 주투자대상기업에 투자하는 경우에는 예외적으로 금전대여가 가능하도록 함.

바. 자산운용의 제한규정 위반에 따른 벌칙의 적용(안 제444조제9호의 2 신설)

벤처기업 등 주투자대상기업에 대하여 법정 투자비율에 해당하는 금액 이하로 투자하는 행위 등 기업성장집합투자업자의 자산운용 제한 규정을 위반하여 기업성장집합투자기구의 집합투자재산을 운용한 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처하도록 함.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조에 제30항 및 제31항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑳ 이 법에서 “기업성장집합투자업”이란 집합투자업 중 제229조제6호에 따른 기업성장집합투자기구를 통한 집합투자를 영업으로 하는 것을 말한다.

㉑ 이 법에서 “기업성장집합투자업자”란 집합투자업자 중 기업성장집합투자업을 영위하는 자를 말한다.

제12조제2항제6호 각 목 외의 부분 중 “요건”을 “요건(기업성장집합투자업의 경우에는 제16조제2항의 완화된 요건으로 한다)”으로 한다.

제81조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “운용함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위”를 “운용(기업성장집합투자업자가 제229조제6호에 따른 주투자대상기업에 투자하는 경우는 제외한다)할 때 다음 각 호의 행위”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “해할”을 “해칠”로, “이를”을 “각 호의 행위를”로 하며, 같은 조 제4항 중 “부동산집합투자기구”를 “부동산집합투자기구와 같은 조 제6호에 따른 기업성장집합투자기구”로 하고, 같은 조에 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 기업성장집합투자업자는 제229조제6호에 따른 기업성장집합투자기구의 집합투자재산을 운용할 때 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 가격 변동 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 제1호부터 제4호까지를 위반하게 된 경우에는 해당 행위를 그 위반한 날부터 대통령령으로 정하는 기간까지 제1호부터 제4호까지를 위반한 것으로 보지 아니한다.

1. 성장가능성이 높은 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업 등 대통령령으로 정하는 법인 또는 조합 등(이하 “주투자대상기업”이라 한다)에 대하여 제229조제6호에 따른 금액 이하의 집합투자재산을 투자하는 행위
2. 각 기업성장집합투자기구 자산총액의 100분의 10 이하로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 동일한 주투자대상기업에 동일 방식으로 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 지분증권에 투자하는 방식과 그 외의 투자방식은 각각 동일방식으로 본다.
3. 주투자대상기업이 발행한 지분증권 총수의 100분의 50 이하로서 대통령령으로 정하는 비율(동일한 기업성장집합투자업자가 설정·설립한 기업성장집합투자기구가 둘 이상인 경우에는 동일한 기업성장집합투자업자가 설정·설립한 기업성장집합투자기구가 투자한 지분증권 수를 모두 더한 지분증권 수를 주투자대상기업이 발행한 지분증권 총수로 나눈 비율을 말한다)을 초과하여 투자하는 행위
4. 각 기업성장집합투자기구 자산총액의 100분의 10 이상으로서 대

통령령으로 정하는 비율 미만의 집합투자재산을 다음 각 목의 자산으로 보유하는 행위

가. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권

나. 「한국은행법」 제69조에 따른 한국은행통화안정증권

다. 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권

라. 현금

마. 대통령령으로 정하는 금융기관에의 예치

바. 그 밖에 금융투자업자의 경영건전성을 저해하지 아니하고 투자성이 낮거나 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 자산

5. 주투자대상기업에 투자한 재산 외의 집합투자재산을 제229조제2호에 따른 부동산에 투자하는 행위

6. 성장가능성 등에 대하여 대통령령으로 정하는 방법에 따른 평가를 거치지 않은 주투자대상기업에 투자하는 행위

7. 그 밖에 투자자 보호 또는 집합투자재산의 안정적 운용 등을 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제83조제4항 중 “운용함에 있어서”를 “운용할 때”로, “대여(대통령령으로 정하는 금융기관에 대한 30일 이내의 단기대출을 제외한다)하여서”를 “대여해서”로 하고, 같은 항에 단서 및 각 호를 다음과 같이 신설한다.

다만, 다음 각 호의 경우에는 금전을 대여할 수 있다.

1. 대통령령으로 정하는 금융기관에 30일 이내의 단기대출을 하는

경우

2. 제229조제6호에 따른 기업성장집합투자기구가 전체 주투자대상기업에 대한 투자금액의 100분의 50 이하로서 대통령령으로 정하는 한도 내에서 금전 대여의 절차·방법 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 주투자대상기업에 금전을 대여하는 경우

제87조제4항 중 “제81조제1항”을 “제81조제1항, 같은 조 제5항제2호·제3호”로 한다.

제183조제1항 중 “증권·부동산·특별자산·혼합자산 및 단기금융”을 “증권·부동산·특별자산·혼합자산·단기금융 및 기업성장”으로 한다.

제229조제1호 중 “제2호 및 제3호”를 “제2호·제3호 및 제6호”로 하고, 같은 조 제4호를 다음과 같이 하며, 같은 조에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

4. 혼합자산집합투자기구 : 집합투자재산을 운용할 때 제1호부터 제3호까지 및 제6호에 따른 제한을 받지 아니하는 집합투자기구
6. 기업성장집합투자기구 : 집합투자기구의 자산총액 중 100분의 50 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하는 집합투자재산을 주투자대상기업에 금전의 대여, 증권의 매입 등 대통령령으로 정하는 방법으로 투자하는 집합투자기구

제5편 제3장 제1절에 제229조의2를 다음과 같이 신설한다.

제229조의2(기업성장집합투자기구) ① 기업성장집합투자기구를 설정·

설립하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 다만, 전문투자자의 투자금만으로 기업성장집합투자기구를 설정·설립하는 경우에는 그 설정·설립일부터 3년 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간까지 제4호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 투자신탁 또는 투자회사로 설정·설립할 것
2. 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구로 설정·설립할 것
3. 계약기간 또는 존속기간이 5년 이상으로서 대통령령으로 정하는 기간일 것
4. 모집가액이 500억원 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액 이상일 것

② 기업성장집합투자업자는 자기가 설정·설립한 각 기업성장집합투자기구 집합투자증권 총수(추가설정 또는 신규발행된 증권 수를 포함한다)의 100분의 10 이하로서 대통령령으로 정하는 비율 이상의 집합투자증권을 3년 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 보유하여야 한다.

③ 기업성장집합투자업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 집합투자재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 분기별로 1회 이상 대통령령으로 정하는 공정가액으로 평가하여야 한다.

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기업성장집합투자기구의 설정·설립·운용·공시·해지·해산, 주투자대상기업에 대한 투자

비율의 산정, 집합투자증권의 발행·상장 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제230조제3항 중 “90일”을 “90일(전문투자자의 투자금만으로 기업성장 집합투자기구를 설정·설립하는 경우에는 3년)”로 한다.

제444조에 제9호의2를 다음과 같이 신설한다.

9의2. 제81조제5항(제7호를 제외한다)을 위반하여 기업성장집합투자기구의 집합투자재산을 운용함에 있어서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

별표 1 제90호 중 “제81조제1항”을 “제81조제1항·제5항”으로 하고, 같은 표에 제224호의2를 다음과 같이 신설한다.

224의2. 기업성장집합투자기구에 관하여 제229조의2를 위반한 경우

별표 2 제2호 중 “제81조제1항”을 “제81조제1항·제5항”으로 하고, 같은 표에 제47호의2를 다음과 같이 신설한다.

47의2. 기업성장집합투자기구에 관하여 제229조의2를 위반한 경우

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ② (생 략) <u><신 설></u>	제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ② (현행과 같음) <u>③⑩ 이 법에서 “기업성장집합투자업”이란 집합투자업 중 제229조제6호에 따른 기업성장집합투자기구를 통한 집합투자를 영업으로 하는 것을 말한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>③⑪ 이 법에서 “기업성장집합투자업자”란 집합투자업자 중 기업성장집합투자업을 영위하는 자를 말한다.</u>
제12조(금융투자업의 인가) ① (생 략) ② 제1항에 따라 금융투자업인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. ~ 5. (생 략) 6. 대주주나 외국 금융투자업자가 다음 각 목의 구분에 따른 <u>요건</u> 을 갖추는 것 가.·나. (생 략) 6의2·7. (생 략)	제12조(금융투자업의 인가) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. ----- ----- <u>요건(기업성장집합투자업의 경우에는 제16조제2항의 완화된 요건으로 한다)</u> ----- 가.·나. (현행과 같음) 6의2·7. (현행과 같음)

③ (생략)

제81조(자산운용의 제한) ① 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자보호 및 집합투자재산의 안정적인 운용을 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

②·③ (생략)

④ 제1항제1호가목 및 마목부터 사목까지와 제3호가목·나목, 제229조 각 호에 따른 투자비율은 집합투자기구의 최초 설정일 또는 설립일부터 6개월(제229조 제2호에 따른 부동산집합투자기구의 경우 1년) 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간까지는 적용하지 아니한다.

<신설>

③ (현행과 같음)

제81조(자산운용의 제한) ① ----
----- 운용(기업성장집합투자업자가 제229조제6호에 따른 주투자대상기업에 투자하는 경우는 제외한다)할 때 다음 각 호의 행위----
-. -- 해칠 -----

--- 각 호의 행위를 -----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ -----

----- 부동산집합투자기구와 같은 조 제6호에 따른 기업성장집합투자기구-----
-----.

⑤ 기업성장집합투자업자는 제229조제6호에 따른 기업성장집합투자기구의 집합투자재산을 운용할 때 다음 각 호의 행위를

하여서는 아니 된다. 다만, 가격 변동 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 제1호부터 제4호까지를 위반하게 된 경우에는 해당 행위를 그 위반한 날부터 대통령령으로 정하는 기간까지 제1호부터 제4호까지를 위반한 것으로 보지 아니한다.

1. 성장가능성이 높은 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업 등 대통령령으로 정하는 법인 또는 조합 등(이하 “주투자대상기업”이라 한다)에 대하여 제229조제6호에 따른 금액 이하의 집합투자채산을 투자하는 행위

2. 각 기업성장집합투자기구 자산총액의 100분의 10 이하로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 동일한 주투자대상기업에 동일방식으로 투자하는 행위. 이 경우 동일법인등이 발행한 지분증권에 투자하는 방식과 그 외의 투자방식은 각각 동일방식으로 본다.

3. 주투자대상기업이 발행한 지

분증권 총수의 100분의 50 이하로서 대통령령으로 정하는 비율(동일한 기업성장집합투자업자가 설정·설립한 기업성장집합투자기구가 둘 이상인 경우에는 동일한 기업성장집합투자업자가 설정·설립한 기업성장집합투자기구가 투자한 지분증권 수를 모두 더한 지분증권 수를 주투자대상기업이 발행한 지분증권 총수로 나눈 비율을 말한다)을 초과하여 투자하는 행위

4. 각 기업성장집합투자기구 자산총액의 100분의 10 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율 미만의 집합투자재산을 다음 각 목의 자산으로 보유하는 행위

가. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권

나. 「한국은행법」 제69조에 따른 한국은행통화안정증권

다. 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한

	채권
	라. 현금
	마. 대통령령으로 정하는 금융기관에의 예치
	바. 그 밖에 금융투자업자의 경영건전성을 저해하지 아니하고 투자성이 낮거나 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 자산
	5. 주투자대상기업에 투자한 재산 외의 집합투자재산을 제229조제2호의 부동산에 투자하는 행위
	6. 성장가능성 등에 대하여 대통령령으로 정하는 방법에 따른 평가를 거치지 않은 주투자대상기업에 투자하는 행위
	7. 그 밖에 투자자 보호 또는 집합투자재산의 안정적 운용 등을 해할 우려가 있는 행위로써 대통령령으로 정하는 행위
제83조(금전차입 등의 제한) ① ~ ③ (생략)	제83조(금전차입 등의 제한) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 집합투자업자는 집합투자재산을 <u>운용함에 있어서</u> 집합투자재산 중 금전을 <u>대여(대통령령으로 정하는 금융기관에 대한 3</u>	④ ----- --- <u>운용할 때</u> ----- ----- <u>대여해서</u> ----- -----

집합투자기구는 그 상호 또는 명칭 중에 제229조 각 호의 집합투자기구의 종류를 표시하는 문자(증권·부동산·특별자산·혼합자산 및 단기금융을 말한다)를 사용하여야 한다.

② (생략)

제229조(집합투자기구의 종류) 집합투자기구는 집합투자재산의 운용대상에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 증권집합투자기구 : 집합투자재산의 100분의 40 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하여 증권(대통령령으로 정하는 증권을 제외하며, 대통령령으로 정하는 증권 외의 증권을 기초자산으로 한 파생상품을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 투자하는 집합투자기구로서 제2호 및 제3호에 해당하지 아니하는 집합투자기구

2. 3. (생략)

4. 혼합자산집합투자기구 : 집합투자재산을 운용함에 있어서

---증권·부동산·특별자산·혼합자산·단기금융 및 기업성
장-----.

② (현행과 같음)

제229조(집합투자기구의 종류) --

-----.

1. -----

----- 제2호·제3호
및 제6호-----

2. 3. (현행과 같음)

4. 혼합자산집합투자기구 : 집합투자재산을 운용할 때 제1호

제1호부터 제3호까지의 규정
의 제한을 받지 아니하는 집
합투자기구

5. (생략)

<신설>

<신설>

부터 제3호까지 및 제6호에
따른 제한을 받지 아니하는
집합투자기구

5. (현행과 같음)

6. 기업성장집합투자기구 : 집합
투자기구의 자산총액 중 100
분의 50 이상으로서 대통령령
으로 정하는 비율을 초과하는
집합투자재산을 주투자대상기
업에 금전의 대여, 증권의 매
입 등 대통령령으로 정하는
방법으로 투자하는 집합투자
기구

제229조의2(기업성장집합투자기
구) ① 기업성장집합투자기구를
설정·설립하는 경우에는 다음
각 호의 요건을 모두 갖추어야
한다. 다만, 전문투자자의 투자
금만으로 기업성장집합투자기
구를 설정·설립하는 경우에는
그 설정·설립일부터 3년 이하
의 범위에서 대통령령으로 정하
는 기간까지 제4호의 요건을 갖
추어야 한다.

1. 투자신탁 또는 투자회사로
설정·설립할 것

2. 제230조에 따른 환매금지형
집합투자기구로 설정·설립할
것

3. 계약기간 또는 존속기간이 5
년 이상으로서 대통령령으로
정하는 기간일 것

4. 모집가액이 500억원 이하의
범위에서 대통령령으로 정하
는 금액 이상일 것

② 기업성장집합투자업자는 자
기가 설정·설립한 각 기업성장
집합투자기구 집합투자증권 총
수(추가설정 또는 신규발행된
증권 수를 포함한다)의 100분의
10 이하로서 대통령령으로 정하
는 비율 이상의 집합투자증권을
3년 이상의 범위에서 대통령령
으로 정하는 기간 동안 보유하
여야 한다.

③ 기업성장집합투자업자는 대
통령령으로 정하는 방법에 따라
집합투자재산을 시가에 따라 평
가하되, 평가일 현재 신뢰할 만
한 시가가 없는 경우에는 분기
별로 1회 이상 대통령령으로 정
하는 공정가액으로 평가하여야

	<u>한다.</u>
	<u>④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기업성장집합투자기구의 설정·설립·운용·공시·해지·해산, 주투자대상기업에 대한 투자비율의 산정, 집합투자증권의 발행·상장 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</u>
제230조(환매금지형 집합투자기구) ①·② (생략)	제230조(환매금지형 집합투자기구) ①·② (현행과 같음)
③ 투자신탁의 집합투자업자 또는 투자회사는 신탁계약 또는 정관에 투자자의 환금성 보장 등을 위한 별도의 방법을 정하지 아니한 경우에는 환매금지형 집합투자기구의 집합투자증권을 최초로 발행한 날부터 <u>90일</u> 이내에 그 집합투자증권을 증권시장에 상장하여야 한다.	③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>90일</u> <u>(전문투자자의 투자금만으로 기업성장집합투자기구를 설정·설립하는 경우에는 3년)</u> ---.
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.	제444조(벌칙) ----- ----- ----- -----.

1. ~ 9. (생략) <u><신설></u>	1. ~ 9. (현행과 같음) <u>9의2. 제81조제5항(제7호를 제외한다)을 위반하여 기업성장 집합투자기구의 집합투자재산을 운용함에 있어서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자</u>
10. ~ 29. (생략)	10. ~ 29. (현행과 같음)